



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. שלמה כהן
2. לילך עתיר
3. רחל ניימן
ע"י ב"כ עו"ד ישראל אהרוני
מרחה קלישר 17, תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. בן משה אייל
2. רוסינק רחל
ע"י ב"כ עו"ד אילנית שי פרבר
מרחה בית הדפוס 20, ת.ד. 34139, ירושלים, 91340

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב אחד העם 134 תל אביב הבנוי על חלקה 157 בגוש 7085 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבעים, בעלים של 3 דירות בבית, טוענים כי הנתבעים, בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 1 (להלן: "דירת הנתבעים"), הסיגו גבול ברכוש המשותף ובכלל האמור פרצו דלת כניסה חדשה לדירתם, יצקו משטח בטון בחצר, התקינו שביל גישה מרוצף אל הדלת החדשה לדירתם, הרחיבו את שטחי חלונותיהם והפכו את החצר האחורית המשותפת לחצר פרטית כולל הותרת מיטלטלין בה באופן קבוע, שימוש יחודי בה ומניעת שימוש מבעלי הדירות האחרים. העבודות והשימוש מבוצעים ללא הסכמה כדין.

הנתבעים טענו כי בעת כניסתם לבית מצב החצר האחורית היה כפי רע, לרבות, אשפה, אדמה ובוץ, פגרי בעלי חיים וכיוצ"ב. החצר היתה נעולה בשער והכניסה היחידה היתה לבעלים הקודמים של דירת הנתבעים. הנתבעים ניקו על חשבונם את החצר והליקויים בה וסילקו השער כך שיתאפשר השימוש לכל בעלי הדירות. מאז עושים הנתבעים שימוש סביר בחצר על פי יעודה המקורי ואינם מונעים שימוש בחצר. הנתבעים ביקשו להסדיר את השימוש בחצר ולהבטיח את הזכויות הקנייניות של כל בעלי הדירות בשטח המשותף אך הנתבעים סרבו ובחרו לנקוט בהליכים המשפטיים. הנתבעים מכחישים הטענות בדבר ביצוע בניה ברכוש המשותף וכל שביצעו הן עבודות לטיפול ברכוש המשותף. מדובר בתובענה שהוגשה בחוסר תום לב.

במקור נכללה בין התובעים גם הגב' רונית קוסובר, בעלת דירה נוספת בבית, אולם זו נמחקה לבקשת התובעים בהחלטתי מיום 07.05.13.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

הקירות החיצוניים של דירת הנתבעים לא הוצמדו לדירה על פי הרשום בפנקס הבתים המשותפים. משכך, בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קירות אלה מהווים רכוש משותף של הבית.

המסגרת החוקית לדיון בענייננו קבועה בסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

על פי הפסיקה יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף מצומצמת ביותר. כך נפסק כבר בע"א 136/63 לווינהיים ואח' נ. שוורצמן ואח' פ"ד י"ז (3) 1722 בעמ' 1725 כי "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפצויי נאות או לא" ובע"א 515/65 רבובסקי ואח' נגד גלסברג ואח' פ"ד כ (2) עמ' 290 נקבע כי פגיעה ברכוש המשותף מצדיקה מתן צו עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי (ההלכות המוזכרות לעיל אושרו בע"א 93/81 אליאס ואח' נ. שיפר ואח' פ"ד ל"ז (2) 444).

בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פ"ד כט (2) 39 פוסק בית המשפט כי "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

בנסיבות דנן הוכח בפני כי הנתבעים ביצעו עבודות ברכוש המשותף ללא קבלת אישור האסיפה הכללית ואף ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות בבית. כך עולה מעדותו של הנתבע בנוגע לדלת הכניסה החדשה לבית שפרצו בקיר החיצוני המשותף בצד הדרומי (עמוד 8 שורות 28-29). כך אמורים הדברים גם לגבי ריצוף המשך שביל הכניסה בצד הדרומי (עמוד 8 שורות 25-26). לבד מהתנגדות התובעים לעבודות בעצם הגשת התביעה ובעדותם (ר' עדות ניימן בעמוד 4 שורה 4 ועדות עתיר עמוד 7 שורות 24-25) הרי שהדבר גם עולה מעדויות בעלי הדירות אשר הובאו מטעם הנתבעים - רונית קוסובר (עמוד 10 שורות 8-10) ודגנית ברסט (עמוד 11 שורות 22-23). למעשה הנתבעים מבינים כי עליהם להשיב את מצב הבית לקדמותו בנוגע לעבודות האמורות (סעיף 8 לסיכומיהם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם לגופם של דברים יש מקום לקבל את התביעה בנוגע לעבודות האמורות - יציקת השביל ופריצת דלת כניסה נפרדת לדירה דרך קיר חיצוני של הבית הופכת את דירת הנתבעים, שלא כדין, לדירה עם כניסה פרטית. בפרט אמורים הדברים כאשר אין כל פגיעה בנתבעים עקב סגירת הדלת כאמור ופירוק השביל שעה שהכניסה המקורית לבית, דרך חדר המדרגות, עודנה קיימת ושמישה על פי עדות הנתבע (עמוד 8 שורה 30 ועמוד 9 שורה 1).

עתה עלינו לבחון את העבודות הנוספות הנטענות על ידי התובעים – פתיחת פתח יציאה לגינה ממרפסת דירת הנתבעים, ריצוף החצר והגדלת הפתחים.

כאמור לעיל, פתיחת פתח בקיר משותף מהווה פגיעה ומשכך, הרי שגם פתיחת מעקה המרפסת (שגם הוא לא הוצמד לדירת הנתבעים) ויצירת יציאה ישירה מדירת הנתבעים לחצר המהווה רכוש משותף, הינה פגיעה ברכוש המשותף הדורשת את הסכמת בעלי הדירות בבית.

מתשריט הבית המשותף עולה כי בעת רישום הבית לא היו במרפסת דירת הנתבעים פתחים או מדרגות במקומות בהם הם נמצאים כיום. די בכך מבחינת התובעים לעמוד בנטל המוטל עליהם בהליך זה. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין אשר עליו לחרוץ את דינו על פי המצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487). ויוער, כבר עתה, כי בחזית הבית, בדירה המקבילה לדירת הנתבעים בקומת הקרקע (תת חלקה 2), נותרה המרפסת המקורית אשר הותקנה בבית, כפי שהיא מסומנת גם בתשריט הבית המשותף. לפיכך, ניתן היה בביקור במקום להתרשם באופן בלתי אמצעי כיצד אמורה היתה להראות מרפסת דירת הנתבעים לפני ביצוע העבודות בה.

משהוכח בבירור כי מצב המרפסת אינו תואם למצב הרישומי הרי שעל הנתבעים הנטל להוכיח כי נתקבלה הסכמה לפתיחת מעקה המרפסת (ר' רע"א 296/11 מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן (פורסם בנבו)). דא עקא, לא עלה בידי הנתבעים לעמוד בנטל האמור – אין בידם כל ראיה לקיומה של הסכמה, לא בעל פה ולא בכתב, אין בידם היתר בניה לסגירת המרפסת ופתיחת דלת יציאה והם אפילו לא טרחו לנסות ולברר מי ביצע את העבודה והאם קיימת לה הסכמה בעת שרכשו דירתם, אף שידעו שאין אישור בעירייה לפתח היציאה והוא גם אינו תואם את מסמכי הרישום (עמוד 9 שורות 8-10 וכן שורות 23-25). במיוחד אמורים הדברים כאשר מרפסות אחרות בבית, כאמור לעיל, עודן במצבן המקורי כפי שהיו בגמר הבניה ובנקל יכולים היו הנתבעים ללמוד על הבינוי השונה שנעשה בדירתם.

למעשה, מן הראיות שנשמעו בפני עולה כי גם לא ניתנה כלל הסכמה לפתיחת פתח מן המרפסת כאמור – כך עולה מעדות הגב' ניימן (עמו 5 שורות 1 ו-5). כך גם עולה מן העדויות מטעם הנתבעים - הגב' קוסובר (עמוד 10 שורה 12) והגב' ברסט (עמוד 11 שורה 24).

המשמעות, למעשה, של יצירת הפתחים כאמור, הינה יצירת גישה ישירה לחצר הבית מדירת הנתבעים. טבעם של דברים הוא שכאשר קיימים פתחי יציאה ישירים לחצר, דוגמת הפתחים במקרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דנן, השימוש על ידי בעלי דירות האחרים בחצר הולך ופוחת, ולשינוי משמעותי שכזה נדרשת הסכמה מפורשת וברורה של בעלי הדירות.

אין הנתבעים יכולים להיבנות בהגנתם על כך כי העבודות האמורות בוצעו לפני שנים, עוד לפני שרכשו את זכויותיהם בנכס. אי התנגדות של שכנים לעבודות, אף אם נעשו לפני שנים, אין בה די כדי להוות הסכמה לביצוע העבודות. שתיקה כזו, ככל שהיתה, מקימה לנתבעים רשות שימוש הדירה אשר ניתנת להפסקה בכל עת על ידי המעניק אותה. משהוגשה התובענה דנן הביעו בברור חלק מבעלי הדירות את רצונם להפסקת השימוש על ידי הנתבע (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 דוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'צקי ואח' נ' דליה שפילן תק-מח 2006 (2), 991). הדברים גם עולים מעדותה של הגב' ניימן כי מעולם, למעשה, לא היתה הסכמה בהקשר זה, אף שבעלי הדירות לא פעלו משפטית בעניין - "הבניין מאוד בעיתי והשכנים פסיביים ובעיתיים ולא היה למי לפנות ומה לעשות ברגע שהגיעה לילך עם אנרגיה ותושייה התחלנו לפעול" (עמוד 4 שורות 18-19).

הנתבעים גם לא עמדו בנטל להוכיח כי רשות השימוש שניתנה, מכח שתיקת בעלי הדירות, הינה רשות שימוש בלתי הדירה - רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)).

בנסיבות דנן לא נטענה וממילא לא הוכחה כל תמורה בגין יצירת הפתח מן המרפסת כאמור - הטענה כי הנתבעים נושאים בעלות החזקת החצר האחורית, מעבר לכך שלא הוכחה, אין בה להוות תמורה כלשהי שעה שהנתבעים גם מבצעים בחצר שימוש יחודי כפי שידון להלן; הנתבעים היו מודעים בעת רכישת זכויותיהם כי פתח היציאה אינו תואם את המצב התכנוני והקנייני ואף על פי כן לא פעלו להסדרת זכויותיהם; הוכח שינוי בהיקף השימוש בחצר על ידי הנתבעים (עמוד 3 שורות 22-30); הוכח כי הנתבעים המשיכו וביצעו בינוי ללא הסכמת בעלי הדירות כאמור לעיל - כל אלו שוללים קיומה של ציפייה לגיטימית של הנתבעים להותרת פתח היציאה מדירתם לחצר ובודאי ששוללים הם הגנה כמבוקש.

יש גם לזכור כי הסגת גבול הינה מסוג "עוולה מתמשכת" - בכל יום בו המחזיק שלא כדין בנכס, ממשיך בחזקתו, קמה לבעלים עילת תביעה נוספת, המתחדשת מדי יום. הסגת גבול יוצרת עוולה הנמשכת והולכת וזו "מולידה עילת תובענה חדשה מדי יום ביומו כל עוד נמשך מצב הענינים הפוגע..." (ר' ע.א. 35/71 חב' ישראל אוסטרליה בע"מ ואח' נ' מושב בני דרור בע"מ, פד"י כ"ז (1) 225 בעמ' 228 והפסיקה המצוטטת שם). בספרות המשפטית נאמר כי "הדין רואה עקרונית מעשה או מחדל כ'נמשכים' וכמולידים עילות תובענה מעת לעת, באותם מקרים בהם נתון הדבר בכוחו של העושה (או החדל) להפסיק מעשהו או מחדלו ובדרך זו שלא עוד לעשות עוולה או לגרום נזק ובלבד שאותה 'המשכיות' אינה נסמכת לאחור אל מעשה חד פעמי" (טדסקי, אנגלרד, ברק וחשין: דיני הנוזיקין, תורת הנוזיקין הכללית, מהד' שניה תשל"ז, בעמ' 724 ה"ש 7). משכך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אף אם הנתבעים רכשו את דירתם כאשר קיים פתח יציאה ישירה מהמרפסת לחצר ואף אם השימוש מבוצע במשך שנים, אין בכך די כדי לפטור אותם מאחריות להסגת הגבול המבוצעת גם על ידם.

אומנם, ההלכה שנפסקה בע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737, בכל הנוגע ליחסים בין בעלים במקרקעין משותפים היא כי ניתן להחילה גם על יחסים שבין בעלי דירות בבית משותף, כדברי כב' השופט ברק (כתוארו אז) שם (בעמ' 740): "בעלותו של שותף במקרקעין אין בה כשלעצמה "כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק המקרקעין). הסייג השני קובע, כי הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום לב (סעיפים 39 ו-61 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות".

כך גם פוסק כב' השופט ח. כהן פסק בע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530: "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו-מניעה בכלל זה, "הגורם נזק או אי-נוחות לאחר" – רוצה לומר, אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת".

כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550, החיל את עיקרון "תום לב" על יחסי בעלי דירות בבית משותף באופן מפורש (ור' גם רע"א 6339/97 משה דוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199).

אולם, החלת ההלכות האמורות על המקרה דנן איננה מובילה לטעמי למסקנה כי יש להותיר על קנה את הפגיעה ברכוש המשותף במקרה דנן.

המדובר בפגיעה בזכות במקרקעין שעוצמתה איננה חלשה - הותרת פתחי היציאה מביאה, כאמור, להפיכתה בפועל של דירת הנתבעים לדירת גן, "על חשבון" הרכוש המשותף. ויודגש, אין המדובר רק בפגיעה הפיזית בגובה גדר המרפסת שמשמעותה מינימלית, אלא בכך שהותרת יציאה ישירה מהדירה לחצר הופכת את השימוש בחצר מניה וביה למוגבל לבעלי הדירות האחרים בבית מחד, ומ"נכסת" לדירת הנתבעים חלק מהרכוש המשותף בבחינת דירת גן מאידך, במיוחד כאשר גם הותקן וילון בשטח המעבר לחצר מן הרכוש המשותף אשר מעצים (אף שאיננו מונע מעבר פיזי) חציצה ובידוד של החצר.

כאמור לעיל גם לא התרשמתי כי תהיה פגיעה משמעותית בנתבעים אשר רכשו את הנכס כאשר הם מודעים לכך שאין מבחינה תכנונית וקניינית אישור ליציאה האמורה מהמרפסת ואף על פי כן, וללא הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית, הוסיפו וביצעו פעולות בנייה שונות בבית אשר נועדו לקבע, עוד יותר, את זיקת דירתם לחצר. יש גם לזכור כי הכניסה לבית אפשרית, ובפועל מבוצעת, מחדר המדרגות של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנוסף, קיים גם חשש כי פעולת הנתבעים ביצירת גישה ישירה מדירתם לחצר הבית עשויה להביא לכך שגם אחרים יבקשו לבצע פעולות כנ"ל ברכוש המשותף לטובתם האישית, בפרט כאשר דבר זה לא נעשה בחלקים אחרים של החצר בבית. כך פוסק בית המשפט העליון בעניין זה: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאוי הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444).

לאור האמור לעיל הרי שיש לקבל את התביעה בנוגע לפתח היציאה ממרפסת דירת הנתבעים לחצר המשותפת וכפועל יוצא הרי שעל הנתבעים לסלק גם את מדרגות העץ ומדרגות הבטון שמתחתם, שלא נועדו אלא לשם הכשרת הגישה הישירה מדירתם לחצר.

גם בכל קשור לריצוף החצר הרי שלא עלה בידי הנתבעים להראות קיומה של הסכמה כלשהי לביצוע העבודה. כך גם עולה מן העדויות שנשמעו בפני (ר' עדות גב' קוסובר בעמ' 10 שורה 12 ועדות גב' ברסט בעמ' 11 שורה 27). דא עקא, בניגוד למשמעות העבודות במרפסת דירת הנתבעים כאמור הרי שבריצוף החצר יש כדי לשפר את מצב הרכוש המשותף ולא לגרוע ממנו שעה שאין מחלוקת כי החצר האחורית היתה מוזנחת (עמוד 4 שורות 27-29). הדבר גם ניכר במהלך הביקור במקום בחלקי החצר (החזית ובעורף) שאינם מרוצפים. הוכח גם כי ריצוף החצר בוצע לפני שנים רבות, עוד בטרם כניסת הנתבעים לדירתם (ר' תמונה נספח לתצהיר קוסובר).

בנסיבות אלו אינני מוצא מקום להיעתר לבקשת התובעים, בפרט כאשר נתקבלה עתירתם לעניין סגירת פתחי היציאה הישירים מהדירה לחצר כאמור ואשר די בהם כדי לבטל כל חשש ל"סיפוח" החצר לדירת הנתבעים.

מכל מקום, ככל שתחליט האסיפה הכללית להסיר את המשטח המרוצף ולתחזק את החצר בדרך אחרת זכותה לעשות כן. אולם, לא ניתן לחייב את הנתבעים דווקא לבצע העבודה האמורה על חשבונם.

בכל הקשור לטענה בדבר הגדלת הפתחים בדירת הנתבעים הרי שזו נותרה בגדר טענה בעלמא - גם בתצהירי התובעים אין פירוט מספיק בהקשר זה, למעט בנוגע לפתח במרפסת. גם בביקור במקום לא התרשמתי כי הוגדלו פתחים בדירת הנתבעים בהשוואה לדירות אחרות בבית.

כאמור, פתחי היציאה מהמרפסת לחצר על הנתבעים לסגור ולהחזיר את מצב מעקה המרפסת לקדמותו (פי התוואי הקיים במרפסות מקוריות אחרות בבית). אולם, בכל הקשור לסגירת המרפסת בחלונות אלומניום אינני מוצא מקום ליתן לתובעים הסעד המבוקש - ישנם לכל הפחות 3 בעלי דירות (מצהירים מטעם הנתבעים) אשר מסכימים להותרת מרפסת דירת הנתבעים כפי שהיא (אף אם לא ניתנה במקור הסכמה לסגירתה), גם בעלי דירות אחרים סגרו את מרפסות דירתם (ר' עמוד 5 שורות 16-19) ולא התרשמתי כי ישנה פגיעה כלשהי בחזות הבית עקב סגירת המרפסת. יודגש, לא נטען וממילא לא הוכח כי יש בסגירת המרפסת משום חריגה לשטח הרכוש המשותף מעבר לשטח המרפסת השייכת, גם על פי מסמכי רישום הבית המשותף, לדירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוער, אינני רואה הבדל כלשהו בהפרעה אשר עשויה להיגרם למי מבעלי הדירות אשר יעשה שימוש בחצר האחורית בין המצב בו מצויה המרפסת כיום, כאשר היא סגורה בחלונות אלומניום (כפוף לסגירת הדלתות כאמור לעיל), לבין המצב שבו היתה במקור (כפי שזה נראה בתת חלקה 2). גם כך וגם כך, הזיקה של דירות הקרקע לחצר גדולה והקרבה הפיזית הינה מצב עובדתי קיים. יתכן ואף יש בסגירת האלומניום כדי להקל על השימוש בחצר של בעלי הדירות האחרים, שעה שישנה מחיצה פיזית בין השוהים בחצר לבין השוהים בדירת הנתבעים.

לפיכך, אינני מוצא מקום ליתן צו כלשהו בנוגע לסגירת האלומניום במרפסת (בכפוף לסגירת הדלתות כאמור) או בנוגע לחלונות דירת הנתבעים.

ברי כי אין באמור ל"הכשיר" כל היבט תכנוני של סגירת האלומניום האמורה - בכל הקשור להיבטים התכנוניים ישנן הרשויות המוסמכות הרלבנטיות.

בכל הקשור לשימוש בחצר המשותפת הרי שלאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

אומנם, השימוש אותו מבצעים הנתבעים בחצר לצורכי מפגש ופנאי הינו שימוש התואם את יעודה הכללי של חצר בבית המשותף, בפרט כאשר לא הוכחה בפני כל החלטה אחרת של האסיפה הכללית בנסיבות דנן.

אולם, הוכח בפני כי השימוש אותו מבצעים הנתבעים מונע, למעשה, שימוש דומה מאחרים.

ובמה דברים אמורים – הנתבעים התקינו בחצר נקודות מאור ומים בשליטה מדירתם (ר' פרוטוקול ביקור המקום עמוד 1 שורות 20-21), ללא הסכמת בעלי הדירות (עמוד 9 שורה 11); הותקנו בחצר מספר רב של ארונות נעולים לשימוש הנתבעים (ר' פרוטוקול ביקור המקום עמוד 1 שורה 17); בחצר מיטלטלין רבים של הנתבעים, לרבות, כסאות ושולחנות, עציצים, טרמפולינה ובריכה לילדים (ר' פרוטוקול ביקור המקום עמוד 1 שורות 14-19); המעבר לחצר האחורית סגור בוילון (ר' פרוטוקול ביקור המקום עמוד 1 שורה 11); הצבת כל הנ"ל ביחד עם קיומה של רחבה מרוצפת אליה מובילות מדרגות ממרפסת דירת הנתבעים מביאים למסקנה כי השימוש האמור מונע שימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דומה מאחרים. ויודגש, אף שאין מניעה פיזית מבעלי הדירות האחרים להגיע לשטח החצר הרי שבפועל "השימוש הדומה" על ידם אינו אפשרי שעה שהנתבעים הפכו את דירתם לדירת גן עם כניסה נפרדת ואת החצר המשותפת כחצר פרטית לדירתם, כפי שהתרשמתי באופן בולט וברור בביקור במקום (וכפי שעלה גם מעדויות התובעות).

לפיכך, על הנתבעים לסלק מן החצר את כל המיטלטלין שלהם המצויים בחצר הבית, לרבות, הארונות, הכסאות והשולחנות, ציוד הילדים, העציצים, הוילון וכיוצ"ב. כמו כן על הנתבעים לסלק מן החצר את חיבורי החשמל והמים שהתקינו.

אולם, משעה שנתקבלה עתירת התובעים בכל הקשור לאלמנטים היוצרים זיקה ישירה בין הדירה לחצר כ"דירת גן", הרי שאין מקום לאסור על הנתבעים את השימוש אותו מבצעים בחצר כמקום מפגש ופנאי, כל זאת כל עוד בסופו של שימוש לא נותרים מיטלטלין כלשהם בחצר הבית.

לפני סיום אעיר כי לא מצאתי ממש בטענות הנתבעים בדבר חוסר תום לב של התובעים - סופו של יום הנתבעים הם אלו אשר ביצעו עבודות ברכוש המשותף (לרבות שימוש יחודי בו) ללא קבלת הסכמה וכפי שהוכח בפני אף ללא פניה לחלק מבעלי הדירות האחרים. למעלה מכך, מן הראיות עולה כי גם כאשר נעשתה פניה הרי שזו נתקלה בתשובה שלילית. אף על פי כן, הנתבעים ביצעו פעולות, בבחינת הצבת עובדה מוגמרת בפני בעלי הדירות האחרים, ועתה טוענים הם לחוסר תום ליבם של התובעים בשל כך שלא הסכימו לפעולות או לכינוס אסיפה בעניינם או כי "לא שבו אליהם". זאת היו צריכים לעשות הנתבעים מראש ולא בדיעבד - הם אלו אשר היו צריכים לפנות לבעלי הדירות האחרים, וככל שסברו כי זכויותיהם מקופחות היו צריכים לנקוט הם בהליכים המתאימים ולא בסעדים עצמיים, כפי שנקטו. בהקשר זה מקובלת עלי עדותה של הגב' עתיר "אני באתי יפה ודיברתי וחיכיתי שיחזרו אלי ולא חזרו אלי. ש.ת הם צריכים לבוא אלי" (עמוד 7 שורות 16-17).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:

1. על הנתבעים לאטום את דלת היציאה שהתקינו בקיר הדרומי ולהחזיר את מצב הקיר המשותף לקדמותו.
2. על הנתבעים לפרק את המשך שביל הכניסה שהתקינו בצד הדרומי ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.
3. על הנתבעים לפרק את דלתות היציאה ממרפסת דירתם ולהחזיר את מעקה המרפסת למצבו על פי קדמותו במקור (כפי שהוא בתת חלקה 2). כפועל יוצא על הנתבעים לפרק את מדרגות העץ ומדרגות הבטון המובילות ממרפסת דירתם לחצר.
4. התביעה לאיטום פתחים בדירת הנתבעים או הקטנתם נדחית, לרבות בנוגע לסגירת האלומיניום במרפסת דירת הנתבעים.
5. התביעה לפירוק המשטח המרוצף בחצר המזרחית נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 156/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

6. על הנתבעים לסלק מהחצר את מערכת התאורה והמים שהתקינו ולהחזיר את מצב הקיר והרכוש המשותף לקדמותו.
 7. על הנתבעים לסלק מחצר הבית כל מטלטלין שלהם המצוי בחצר לרבות ארונות, שולחנות וכסאות, עציצים, טרמפולינה, בריכה, וילון, מרצפות וקרשים וכל שאר המטלטלין המונחים שם.
 8. הנתבעים רשאים לעשות שימוש בחצר לצורך מפגש ופנאי ובלבד שלא יוותרו מיטלטלין כלשהם בחצר בגמר השימוש.
 9. את כל העבודות האמורות יבצעו הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.
 10. לא מצאתי מקום למנות את ב"כ התובעים לכונס נכסים לביצוע האמור כמבוקש בכתב התביעה. ככל שלא יבצעו הנתבעים את פסק הדין כאמור הרי שעל התובעים יהיה לנקוט בהליכים להוצאת פסק הדין אל הפועל.
 11. בהתאם לסמכותי על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשמת המקרקעין לרשום הערה על זכויות הנתבעים בדירה הידועה כתת חלקה 1 בחלקה 157 בגוש 7085 כלהלן: "קיים פסק דין בפני המפקח על רישום מקרקעין בתיק 156/13 בנוגע לשימוש בחצר המשותפת".
 12. הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 645 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 3,540 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד. הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 14 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
- בפסיקת ההוצאות התחשבתי בתוצאות ההליך ובכך שהתקיימו 2 דיונים, ביקור במקום והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ט טבת תשע"ד, 22 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב